

0003160-44.2018.8.26.0635

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcus Alexandre Manhães Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2905/2018 - 89º Distrito Policial - Portal Morumbi, 307/2018 - 89º Distrito Policial - Portal Morumbi

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO DE JESUS SANTOS

Vítima:

J. R. O.

Artigo da Denúncia:

*

Aos 05 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, Rua 10, sala 774, Barra Funda - CEP

01133-020, Fone: (11) 2868-7177, São Paulo-SP - E-mail: sp30cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

0003160-44.2018.8.26.0635

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2905/2018 - 89º Distrito Policial - Portal Morumbi, 307/2018 - 89º Distrito Policial - Portal Morumbi

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO DE JESUS SANTOS

Vítima:

J. R. O.

Artigo da Denúncia:

*

Aos 05 de agosto de 2022, às 13:30h, na sala de audiências da 30ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, Comarca DE SÃO PAULO, Estado de São Paulo, pelo meio previsto no Comunicado CG nº 284/2020, com utilização da plataforma Microsoft Teams e sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Marcus Alexandre Manhães Bastos, comigo Assistente Judiciário ao final assinado, compareceram o Promotor de Justiça Dr. Cássio Roberto Conserino e o réu MARCELO DE JESUS SANTOS, acompanhado da Defensora Pública do Estado Dra. Giovanna Blanco Magdalena. Ausente a testemunha DENNER BRYAN ALVES DE MIRANDA (PM). Retomados os trabalhos nos autos do processo criminal em epígrafe, com as formalidades legais, a MM. Juiz de Direito declarou instalada a audiência. Na sequência, pelas partes foi dito que desistiam da oitiva da testemunhas arrolada, o que foi homologado pelo Juízo. Em seguida, após se entrevistar reservadamente com a Defensora Pública que o assiste o réu em seu interrogatório, exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio. Indagado às partes sobre eventuais diligências nos termos do artigo 402 do CPP, nada foi requerido. Diante disso, pelo MM. Juiz de Direito foi declarada encerrada a instrução. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, foi dito: MM. Juiz, requeiro que minhas alegações finais sejam gravadas por meio audiovisual. Dada a palavra à Dra. Defensora Pública, pelo réu, foi dito: MM. Juiz, igualmente, requeiro que minhas alegações finais sejam gravadas por meio audiovisual. Por fim, pelo MM. Juiz de Direito foi proferida sentença absolutória, nos termos seguintes: MARCELO DE JESUS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo a denúncia (fls. 78-79), no dia 20 de abril de 2018, por volta das 15h30min, na Travessa Relva, altura do nº 68, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 46,7g (quarenta e seis gramas e sete decigramas) de cocaína, distribuídos em 79 porções individuais, 52,5g (cinquenta e dois gramas e cinco decigramas) da substância Tetrahydrocannabinol (THC), distribuídos em 32 porções individuais, 14,6g (catorze gramas e seis decigramas) de cocaína na forma de crack, distribuídos em 55 porções individuais e três frascos contendo o total de 30ml (trinta mililitros) de Cloreto de Metileno/Diclorometano, substância conhecida como lança-perfume, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. De acordo com a inicial acusatória, nas circunstâncias indicadas, o denunciado exercia a venda ilícita de entorpecentes quando foi surpreendido por policiais que diligenciavam no local e que foram acionados via COPOM para atender a denúncia acerca da ocorrência de tráfico de entorpecentes. No local dos fatos, se depararam com o acusado, que estava a pé e segurava uma pequena bolsa, na companhia de outro indivíduo não identificado, este a bordo de uma motocicleta. Narra a denúncia que os policiais suspeitaram da atitude de ambos e resolveram pela abordagem. Diante da aproximação policial, o indivíduo que conduzia a motocicleta conseguiu fugir, sendo o denunciado abordado e, na posse dele, dentro da pequena bolsa que trazia consigo, foram encontrados os entorpecentes, além de um aparelho de telefone celular, um papel contendo anotações referentes à venda de drogas e R\$110,00 em notas trocadas, provenientes do narcotráfico já realizado. Por ocasião da análise judicial de regularidade formal, às fls. 71-72, após homologação, foi concedida a liberdade provisória ao acusado. Após notificação, Defensoria Pública apresentou defesa preliminar, às fls. 121. A denúncia foi recebida, à fls. 122. O laudo pericial de exame químico-toxicológico foi acostado aos autos, às fls. 140-143. Durante a instrução processual em juízo, foi ouvida a testemunha policial militar Ronaldo Gonçalves de Oliveira. Após, o acusado foi interrogado. Encerrada a instrução, as partes se manifestaram em alegações finais, ambas com pedido de absolvição, por falta de prova suficiente para a condenação. É o relatório. Fundamento e DECIDO. Da análise do processado, verifica-se a improcedência do pedido inicial, sendo de rigor a absolvição do acusado, pois não foram reunidas provas suficientes para o édito condenatório. De início, observo que a

materialidade delitiva está devidamente comprovada nos autos, diante do Boletim de Ocorrência, do Auto de Exibição e Apreensão, do Laudo de Constatação e do Laudo de Exame Químico-Toxicológico. A autoria, contudo, não está suficientemente comprovada nos autos. Isto porque em Juízo apenas foi possível colher o relato de um dos policiais militares que atenderam a ocorrência, o Policial Militar Ronaldo Gonçalves de Oliveira, depoimento que se revelou como bastante precário. Com acerto, ao ser ouvido em juízo, a testemunha narrou, em síntese, que estava na viatura com o Soldado PM Bryan em patrulhamento pelo local e se depararam com o acusado, parado na via. Realizaram abordagem e encontraram o entorpecente. Não se recorda se havia dinheiro. O acusado nada declarou acerca das drogas e disse que morava na região. O local tem frequentes ocorrências de tráfico. Havia transeuntes na via, mas que não guardavam relação com os fatos, ao que relatou. Em suma, trata-se de depoimento bastante genérico, precário ao extremo, sobretudo diante dos elementos dos autos. Cuidou-se de contexto peculiar, com apreensão de diversidade considerável de drogas, inclusive com frascos de lança-perfume. Além disso, ao que consta do inquérito policial, no momento da abordagem, o acusado estaria em pé, ao lado de outra pessoa em uma motocicleta e, ante a aproximação dos policiais, o motociclista se evadiu. A testemunha não conseguiu se recordar de nada disso, nem mesmo se recordando da presença de terceira pessoa em uma moto, da apreensão de dinheiro e de anotações e, tampouco, da variedade de tipos de substâncias. Evidentemente, prestou relato sem nenhuma (ou quase nenhuma) lembrança do que ocorreu, da ocorrência, não sendo possível extrair nenhuma conclusão no sentido da autoria delitiva. Em verdade, com todo o respeito, trata-se de depoimento genérico, que pode se referir a quase toda ocorrência de tráfico de drogas com abordagem da polícia. Não há nenhuma particularização e fica a certeza de que o Policial pode muito bem estar enganado, equivocado, tratando de outra situação em que tenha atuado. Diante disto, à míngua de qualquer outro relato nos autos, não subsiste nenhuma viabilidade na afirmação da autoria delitiva e consequente condenação do acusado. De rigor, pois, seja absolvido neste ato. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na peça inaugural e, em consequência, ABSOLVO o acusado MARCELO DE JESUS SANTOS, da imputação inicial, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Defiro a destruição do entorpecente e demais itens apreendidos nestes autos. Publicada em audiência, sendo as partes dela intimadas nesta ocasião. Pelas partes, foi afirmado NÃO HAVER interesse em recorrer. Certifique-se, pois, o pronto trânsito em julgado da condenação e, procedidas às anotações, comunicações e demais cautelas regulamentares, arquivem-se os autos. Nada mais. Não havendo óbice na utilização de sistema audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados pelo Microsoft Teams, acostados aos autos por meio de certidão lavrada após o presente termo de audiências. Lido e achado conforme, este termo de audiência vai devidamente assinado, digitalmente, pelo MM. Juiz de Direito, consoante disposto no artigo 1.269 das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça. Nada mais. Eu, Rogério Teixeira Fernandes, digitei.